



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Ro1 N°1.338-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 234, reclama don Rodrigo Alejandro Díaz Yubero, candidato a Alcalde por la comuna de Valparaíso en las elecciones municipales de 2024, contra la resolución N°G2026 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó por omisión grave su cuenta general de ingresos y gastos electorales y desestimó el reembolso solicitado. Reclama de las observaciones que la resolución mantiene en sus considerandos 7 a 16 –N°32, 4, 5, 7, 13, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 y 31 del oficio de observaciones– y del reembolso. Se allana al rechazo del galvano de vidrio (observación N°4) y reconoce el error de registro de la factura emitida a nombre de un tercero (observación N°13);

2°) Que, la reclamación es oportuna: la resolución fue notificada por correo electrónico el veintiocho de abril de dos mil veinticinco (foja 230) y la reclamación se presentó el cinco de mayo siguiente en la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio Electoral (foja 232), dentro del plazo de cinco días del artículo 75 de la Ley N°18.556, sin que altere esa conclusión la fecha del timbre de la Subdirección de Control del Gasto, ocho de mayo, que el Servicio certificó a foja 312;

3°) Que, corresponde levantar, en primer término y por su baja significación en la cuenta, las observaciones que se indican a continuación. La primera es la observación general N°32 del oficio (considerando 7): una diferencia de \$20.000 entre gastos e ingresos efectivos, un pago a un brigadista por esa suma anotado en el formulario 101 y no en el de gastos, y una entrevista del candidato en un medio digital sin tarifa registrada. El propio informe de auditoría explica la diferencia al incorporar a la cuenta, como corrección contable, una valorización del trabajo de voluntarios por \$20.000 (considerando 6, letra b), de la resolución), de modo que no hay dinero de origen desconocido; y la entrevista gratuita no es un desembolso ni una contribución avaluable en dinero en los términos del artículo 2 de la Ley N°19.884. La observación se levanta;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Ro1 N°1.338-2025

4°) Que, por la misma razón se levantan las observaciones N°24, N°26, N°27 y N°28 del oficio (considerando 15), que recaen en cuatro valorizaciones de \$10.000 cada una por el uso de espacios privados para propaganda, cuyos formularios 104 el Servicio estimó ilegibles o no coincidentes con los inmuebles declarados. En esta sede se acompañan los formularios de los cuatro propietarios (fojas 262, 264, 268 y 272), que coinciden con los registrados en las líneas 4, 6, 7 y 8 de la hoja 7 del formulario 88, y se trata de aportes valorizados sin salida de dinero;

5°) Que, también por su baja significación se levanta la observación N°13 del oficio (considerando 9, letra c)), que recae en una factura por artículos para la confección de «palomas» de propaganda, por \$80.800, emitida a nombre de Comercial Fortunato y Compañía Limitada. El reclamante explica que la compra la hizo quien confeccionó las estructuras y reconoce el error de registro; el documento se acompañó desde la respuesta al oficio y, a diferencia del galvano a que se refiere el considerando siguiente, se trata de un gasto electoral: materiales para propaganda de la letra a) del artículo 2 de la ley, declarados en el formulario 88;

6°) Que, distinta es la situación de la observación N°4 del oficio (considerando 8), relativa a un galvano de vidrio obsequiado al conjunto folclórico «Los Afuerinos», por \$37.000. Aunque su monto es también de baja significación económica, no cabe levantarla: el propio reclamante se allana al rechazo y reconoce que no es un gasto electoral, y un obsequio a un grupo folclórico no es propaganda ni corresponde a ninguno de los conceptos del artículo 2 de la Ley N°19.884, por lo que la observación se mantiene;

7°) Que, la observación N°5 del oficio (considerando 9, letra a)) recae en bolsas impresas para la campaña, por \$208.250, respecto de la cual el Servicio pidió el documento tributario que la respaldara. En esta sede se acompaña la boleta electrónica N°330 de Mario Alfredo Martínez Villa, de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, por \$208.250 (foja 274), monto que coincide





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.338-2025

con el declarado, con lo que el antecedente requerido queda aportado. Es un gasto de la letra a) del artículo 2 de la ley y su fecha no fue objetada, por lo que la observación se levanta;

8°) Que, la observación N°6 del oficio (considerando 10) recae en la factura N°150 de Sistemas y Desarrollo Web GSuez SpA, por \$833.000, de diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, por marketing y publicidad en redes sociales (foja 284), respecto de la cual el Servicio pidió el informe de actividades y la justificación del valor de mercado. En esta sede se acompaña el informe del proveedor (foja 286), que detalla el servicio –veinticinco campañas pagadas, sesenta y tres publicaciones en Instagram, ciento seis en Facebook y cincuenta y dos videos–, con la firma del prestador y la recepción conforme de la administradora electoral; sus fechas y medios de comprobación constan en los comprobantes de pago de la plataforma Meta de la propia cuenta (fojas 49 a 100), que el Servicio tuvo por buenos. Acreditada la ejecución de un servicio de propaganda de la letra a) del artículo 2, y sin que el precio, de \$700.000 netos por dos meses de gestión de redes sociales, aparezca desproporcionado, la observación también se levanta;

9°) Que, las observaciones N°7 y N°14 del oficio (considerandos 9, letra b), y 12) recaen en las boletas de honorarios N°20 y N°21 de doña Daisy Castillo Maureira, por \$760.000 y \$400.000 (foja 276), por servicios de marketing digital. La observación N°7 sólo pidió el documento tributario que respaldara el gasto (foja 141), y el propio análisis del Servicio reconoce que la boleta N°20 ya formaba parte de la cuenta (fojas 154 y 198). La resolución la mantuvo, junto con la N°14, porque ambos servicios superan en conjunto las treinta unidades de fomento y no fueron incluidos en el informe del artículo 44 bis; pero ese reparo no formó parte del oficio de observaciones y fue introducido en el análisis posterior a la respuesta, sin que el administrador electoral pudiera pronunciarse a su respecto, de modo que no puede fundar el rechazo (Rol N°1.653-2025). En consecuencia, la observación N°7 se levanta. La N°14, en cambio, pidió el informe de actividades de la prestadora (foja 142), y el





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.338-2025

acompañado a foja 278 no lo satisface: es genérico, no detalla las actividades, medios de comprobación ni fechas de la prestación, y atribuye parte de los honorarios a dos brigadistas que no emiten documento alguno, por lo que esa observación se mantiene, con el rechazo de \$400.000;

10°) Que, las observaciones N°8 y N°15 del oficio (considerandos 11 y 13) recaen en dos gastos de propaganda impresa de don Mario Alfredo Martínez Villa pedidos para reembolso: la factura N°1384, por \$450.000, pagada al contado (foja 101), y \$1.309.000 por volantes registrados como factura N°1380, documento que no consta en el expediente ni se acompañó en esta sede, pues lo adjuntado a la cuenta es la factura N°1400, por \$96.000 y otro concepto (foja 105). Adicionalmente, el reclamante reconoce que pagó ambos gastos con recursos propios antes de abrir la cuenta electoral y que pidió su reembolso por error, lo que confirma el reparo: los aportes propios no ingresaron a la cuenta bancaria única ni al Sistema de Recepción de Aportes, como exige el artículo 19, y el reembolso de documentos ya pagados contraviene el inciso tercero del artículo 17, por lo que las observaciones se mantienen;

11°) Que, las observaciones N°17, N°18 y N°19 del oficio (considerando 14) recaen en las boletas de honorarios N°88 de doña Verónica Ozimica Parada, N°73 de doña Gina Astudillo Salgado y N°10 de doña Ana Marietta Ortega González, por \$1.175.000, \$1.200.000 y \$1.500.000, pendientes de pago y pedidas para reembolso, cada una superior a treinta unidades de fomento. A diferencia de las anteriores, el oficio de observaciones sí advirtió que esos gastos cumplían los criterios del artículo 44 bis y pidió justificar la falta del informe previo al día de la elección (fojas 144 a 146); el certificado de foja 8 acredita que el único proveedor informado fue Comercial Fortunato y Compañía Limitada, y la reclamación no contesta esa omisión. Conforme al inciso quinto del artículo 47, el gasto no informado «producirá su rechazo y no podrá ser considerado en la cuenta», criterio constante de este Tribunal, por lo que se mantiene el rechazo de \$3.875.000;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.338-2025

12°) Que, la observación N°31 del oficio (considerando 16) recae en un registro de \$2.000.000 que el Servicio califica como «aporte en especies o servicios del partido político a la candidatura» por comodato de sede (formularios 87 y 88, fojas 12 y 48). En el formulario 88 el candidato lo declaró como «registro de vehículos», con cargo al formulario 103 (foja 124), que consigna un vehículo de Comercial Fortunato y Compañía Limitada «pagado» por esa suma, siendo que el arriendo de ese vehículo ya está declarado y respaldado con la factura N°12785, por \$2.380.029 (foja 45), e informado según el artículo 44 bis; fue el propio Servicio el que, en la revisión preliminar, reclasificó la línea como aporte de partido por comodato de sede (foja 194). El reclamante explica que es un error de registro: es candidato independiente, no recibió aporte de partido alguno y la única sede de la campaña es la cedida en comodato por don Leonardo Fortunato Ramírez, valorizada en \$200.000 en la línea 9 de la hoja 7 y aceptada por el Servicio. Se trate de un vehículo o de una sede, el registro no corresponde a un aporte ni a un gasto distintos de los ya declarados, de modo que la observación se levanta y el Servicio debe eliminar de los ingresos y gastos finales de la cuenta los \$2.000.000 valorizados que mantuvo en su resolución;

13°) Que, levantadas las observaciones indicadas, subsisten gastos rechazados por \$6.471.000 –incluidos los \$400.000 de la observación N°16, no reclamada–, que representan el 42% del gasto efectivo declarado de \$15.561.741 y superan con creces el veinte por ciento de éste; subsisten también las omisiones graves que fundan el rechazo de la cuenta conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884: el financiamiento de gastos con aportes propios que no pasaron por el Sistema de Recepción de Aportes y la contratación de tres prestadoras por más de treinta unidades de fomento sin informarlas según el artículo 44 bis. El rechazo de la cuenta se mantiene y, con él, la desestimación del reembolso, pues la aprobación de la cuenta es condición de la devolución de gastos que regula el artículo 17, y los documentos pendientes de pago cuyo reembolso se pidió corresponden a gastos rechazados; y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.338-2025

14°) Que, por lo expuesto, la reclamación debe acogerse sólo en cuanto se levantan las observaciones N°32, N°5, N°6, N°7, N°13, N°24, N°26, N°27, N°28 y N°31 del oficio de observaciones, y rechazarse en lo demás.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 2, 17, 19, 44 bis, 47, 49, 50 y 51 de la Ley N°19.884, 75 de la Ley N°18.556, 9 de la Ley N°18.460 y el Auto Acordado de este Tribunal de trece de mayo de dos mil veintiuno, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 234 por don Rodrigo Alejandro Díaz Yubero contra la resolución N°G2026 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°32, N°5, N°6, N°7, N°13, N°24, N°26, N°27, N°28 y N°31 del Oficio Ordinario G N°1735, de veintisiete de enero de dos mil veinticinco; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose las observaciones N°4, N°8, N°14, N°15, N°17, N°18 y N°19, el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales y la desestimación del reembolso solicitado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.338-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1338-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



14BE1FD1-7964-48DE-B864-C61C76536CDA

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.